

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3002/2533

นาย อติเรก ลุยวิก ภัย
นาย เอี้ยว จั่ว แซ่ ตั่ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223, มาตรา 442

เมื่อการที่โจทก์ขับรถไปชนไม้ที่รถจำเลยบรรทุกยื่นออกมาเกิดเพราะโจทก์เป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจำเลย โจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1บรรทุกไม้กระดานไปมีไม้บางส่วนยื่นออกนอกท้ายรถประมาณ 2 เมตรเศษโดยไม่ได้ติดสัญญาณไฟหรือผ้าแดงไว้ที่ปลายไม้ ขณะจำเลยที่ 2 จอดเพื่อรอเลี้ยวกลับรถบริเวณเกาะกลางถนน ไม้ยื่นออกไปขวางช่องเดินรถติดเกาะกลางถนน เป็นเหตุให้รถที่โจทก์ขับไปชนไม้ดังกล่าว ขอให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทของโจทก์ ค่าเสียหายน้อยกว่าที่ฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 28,274 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ขับรถบรรทุกไม้กระดานมีไม้กระดานที่บรรทุกมาดังกล่าว บางส่วนยื่นพ้นท้ายรถออกไปประมาณ 1 เมตรเศษ ขณะที่จำเลยที่ 2 จอดรถเพื่อรอเลี้ยวตรงบริเวณเกาะกลางถนนอยู่นั้น โจทก์ได้ขับรถยนต์ไปชนถูกไม้กระดานที่ยื่นออกไปดังกล่าว เป็นเหตุให้รถโจทก์พังเสียหาย คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์หลายประการด้วยกัน

สำหรับปัญหาตามฎีกาโจทก์ที่ว่า ความเสียหายเกิดขึ้นจากความประมาทของจำเลยที่ 2 หรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์และจำเลยที่ 2 ต่อกันว่า เหตุเกิดเวลาประมาณ 18.30 นาฬิกาและยังได้ความจากคำเบิกความของโจทก์อีกว่า ขณะนั้นท้องฟ้ากำลังสลับพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน จึงฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุยังไม่มีมืดเมื่อพิจารณาไม้กระดานที่ยื่นพ้นท้ายรถออกไปตามภาพถ่ายหมาย จ.5 และ จ.6 ปรากฏว่าไม้กระดานที่ยื่นออกไปดังกล่าวมีจำนวนมากแผ่นด้วยกัน เมื่อฟังประกอบข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุยังไม่มีมืดย่อมสามารถมองเห็นไม้กระดานที่ยื่นพ้นท้ายรถออกไปดังกล่าวได้ชัดเจนในระยะไกล หากโจทก์ขับรถมาด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้วย่อมต้องสังเกตเห็นและสามารถหลบหลีกไม่ให้ชนถูกไม้กระดานที่ยื่นออกมาดังกล่าวได้ การที่โจทก์ขับรถไปชนในพฤติการณ์ที่โจทก์มีโอกาสหลบหลีกไม่ให้ชนได้เช่นนี้ จึงฟังได้ว่าโจทก์ขับรถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ติดสัญญาณไฟหรือผ้าสีแดงไว้ที่ปลายกระดาน ดังที่โจทก์นำสืบโจทก์ก็ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจำเลยที่ 2 อยู่ดี โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายที่บังเกิดขึ้น"

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสียหาย ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 ให้นำบทบัญญัติแห่ง มาตรา 223 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 223 ก็บัญญัติแต่เพียงว่าหนี้จะต้อง ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็น ประमाणข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อ ยิ่ง หย่อนกว่ากันเพียงไร และศาลฎีกาแปลความว่าให้ถือการทำให้ละเมิดเป็นเกณฑ์ พิจารณา ไม่ถือความเสียหายมากน้อยเป็นเกณฑ์(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 143-144/2521) นอกจากนี้คำพิพากษาศาลฎีกาในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ จะยึดหลักว่าผู้เสียหายจะเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายไม่ได้ ถ้าความผิดของตนที่มี ส่วนก่อให้เกิดความเสียหายเท่ากับหรือมากกว่าความผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง (ดูคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 834/2524, 676/2524, 580/2525 และ 893-894/2530) หลักเช่น นี้คล้ายกับหลัก Comparative Negligence ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งส่วนความรับผิดชอบ ในความเสียหายตามส่วนแห่งความผิดและมีเกณฑ์การใช้แตกต่างกันไปตามรัฐต่าง ๆ พอแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 1. ผู้เสียหายจะเรียกค่าเสียหายได้เมื่อส่วนความผิดของ ตนน้อยกว่าของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าคิดส่วนความผิดเป็นร้อยละก็เท่ากับไม่ถึง 50% 2. ผู้เสียหายจะเรียกค่าเสียหายได้เมื่อส่วนความผิดของตนไม่มากกว่าของอีกฝ่ายหนึ่ง

ถ้าคิดส่วนความผิดเป็นร้อยละก็เท่ากับไม่เกิน 50% 3. หลัก

PureFormofComparativeNegligence ซึ่งผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายได้แม้ส่วนความผิดของตนจะเกินกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ตาม มีการวิพากวิจารณ์การใช้หลัก ComparativeNegligence แบบที่ 1 และที่ 2 ซึ่งคล้ายกับหลักที่ศาลฎีกาของไทยใช้อยู่มาก เพราะเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ผู้มีส่วนความผิดร้อยละ 49 จะได้รับชดเชยร้อยละ 51 ของความเสียหายที่ตนได้รับ แต่ผู้มีส่วนความผิดร้อยละ 51 จะไม่ได้รับชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่ตนได้รับเลยเป็นการขัดกับหลักกฎหมายละเมิดที่ให้บุคคลต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของตนตามสัดส่วนที่ความผิดของตนก่อให้เกิดความเสียหายนอกจากนี้การตัดสินสัดส่วนความผิดก็ไม่ใช่เรื่องที่มีมาตรฐานกำหนดแน่นอน จะตัดสินได้อย่างไรว่าสัดส่วนความผิดของผู้เสียหายคือร้อยละ 51 ไม่ใช่ 50 หรือ 49 จึงไม่ควรให้เรื่องที่ไม่มีความชัดเจนเช่นนี้มีผลถึงกับให้ผู้เสียหายเสียสิทธิเรียกร้องไปเลย หลัก PureFormofComparativeNegligence แบบที่ 3 เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่น่าพิจารณานำมาใช้แทนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้หลัก ComparativeNegligence แบบที่ 1 และที่ 2. พงศ์เทพเทพกาญจนา.